ORDENANZA Nº 8.036

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°. – RATIFÍCASE el Decreto N° 36, de fecha doce de enero de dos mil veinticuatro.-

Art. 2°. - FACULTESE al presidente del concejo Deliberante y a los Presidentes de los diferentes bloques a designar a uno de sus miembros a participar en su representación a la Comisión Directiva del Instituto Libre del Ambiente.

Art. 3°. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción. -

Art. 4°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARÍA
CÓRDOBA - ARGENTINA

DECRETO Nº 36

VISTO el Art. 9º y el Art. 26º de la C.O.M., la Ordenanza Nº 4.615, de fecha 13 de Abril del año 2000.

Y CONSIDERANDO

Que el art. 9º de la C.O.M estipula, entre la competencia material del Municipio, la obligación de atender la *"...protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental"*.

Que el art. 26º de la C.O.M. determina que es deber indelegable del Estado Municipal: *"a) Preservar, conservar y mejorar el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna. Mantener el equilibrio del ecosistema, sancionar y reparar el daño ambiental. b) Establecer normas asegurando el estricto control de las sustancias tóxicas de cualquier naturaleza, origen o características, que puedan provocar u ocasionar riesgo real o potencial a la salud de la población; proteger a la ciudad de contaminación química, biológica, física o nuclear; prohibir el desarrollo, fabricación, importación, tenencia y uso de armas nucleares, biológicas o químicas y la realización de ensayos y experimentos de la misma índole, como así también el asentamiento de reactores y basureros nucleares. c) Establecer la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental por equipos de profesionales de máxima capacitación con incumbencia en la materia. d) Preservar, mejorar y controlar los espacios verdes existentes reconocidos y/o proyectados, a los cuales no se les podrá asignar otro destino que el propio, prohibiéndose su privatización, donación, o concesión para cualquier fin, excepto vías de acceso o nodos vehiculares de conexión interurbana. e) Exigir y controlar la transformación y/o eliminación de desechos provenientes de todo tipo de actividad. d) Promover programas educativos, asesoramiento, investigación y contralor para la preservación y defensa del medio ambiente"*.

Que la Ordenanza Nº 4.615 tiene por objetivo la protección del ambiente en el ámbito de jurisdicción de Villa María, estando constituido el mismo por la flora, la fauna, el agua, el aire, el suelo y el conjunto de condiciones de orden físico, químico y biológico que rigen la vida en todas sus formas.

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA ES COPIA FIEL ASESORÍA LETRADA

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

P. AGUSTÍN TURLETTI MINO
SEC. UNIDAD INTENDENCIA
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

07/02/2024
MARCELA M. AMBROSINI
JEFE DE DESPACHO
Legajo Nº 286
Municipalidad de Villa María

Que el art. 2º de la referida Ordenanza determina que *"...Todas las acciones estatales estarán guiadas por la búsqueda del desarrollo y del consumo sustentable, promoviendo estos principios en las actividades educativas, y en la acción pública"*.

Que la Ley Nacional Nº 24.295, que aprobó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático estipula, en su Art. 6º entre las obligaciones de los Estados: *"a) Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos subregional y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y según su capacidad respectiva: i) La elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos; ii) El acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos; iii) La participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de las respuestas adecuadas; y iv) La formación de personal científico, técnico y directivo; b) Cooperarán, en el plano internacional, y, según proceda, por intermedio de organismos existentes, en las actividades siguientes, y las promoverán: i) La preparación y el intercambio de material educativo y material destinado a sensibilizar al público sobre el cambio climático y sus efectos; y ii) La elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o la adscripción de personal encargado de formar expertos en esta esfera, en particular para países en desarrollo"*.

Que la Ley General de Ambiente Nº 25.675, determina que la educación ambiental *"... constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población"*. Y que la misma es *"...un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental"*.

Que ello tiene su correlato en la Ley Provincial Nº 10.208, determinando entre los objetivos de la política ambiental *"...f) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable y sostenible fomentando la educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal e informal de educación"*.

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
ES COPIA FIEL
ASESORÍA LETRADA

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

P. AGUSTÍN TURCETTI MINO
SEC. UNIDAD INTENDENCIA
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

04/02/2014
MARCELA M. AMBROSINI
JEFE DE DESPACHO
Legajo Nº 286
Municipalidad de Villa María

Que no deben dejar de ponderarse, en este punto, las Ordenanzas Nº 6.678 que crea el Programa de Responsabilidad Social "Un Compromiso para Todos" y Nº 7654, que adhiere la ciudad de Villa María, a las disposiciones de Ley Nacional Nº 27.592 "Ley Yolanda, Programa de Formación de Agentes de cambio en desarrollo sostenible".

Que uno de los principales objetivos que se trazó esta gestión, refiere al tratamiento y solución de los problemas ambientales, teniendo como desafío un desarrollo más humano y sostenible.

Que el Municipio debe trabajar fuertemente en generar conciencia sobre los efectos que las distintas actividades que desarrollan los ciudadanos, producen en el ambiente.

Que la cuestión ambiental y el cuidado de la *"casa común"*, según lo expresado en la Encíclica *"Laudato Si"* ha dejado de ser una cuestión privativa de ámbitos académicos para pasar a ser un tema abordado por toda la ciudadanía.

Que es necesario la creación de un espacio que canalice la discusión permanente para generar la mencionada toma de conciencia ambiental, siempre teniendo en cuenta el mantenimiento y la transformación del ecosistema urbano.

Que, en ese sentido, ese espacio deberá promover actividades de extensión a los vecinos, facilitando su participación, teniendo acceso a información respecto a temas ambientales que no son parte de currículas universitarias, siempre con el objetivo de concientizar a los mismos en materia ambiental.

Que es necesaria, una convocatoria abierta a niños, jóvenes y adultos de la ciudad, a una educación, concientización e investigación de estrategias que contribuyan a una agenda común en materia ambiental, y una activa sostenibilidad de Villa María.

Que a esas actividades de extensión deben sumárseles acciones de capacitación a los funcionarios y agentes municipales, como así también, la formación específica de guardias urbano ambientales honorarios, todo lo cual debe sustanciarse dentro del mismo ámbito.

Que también, es por demás importante la difusión de los valores ecológicos a través de medios masivos de comunicación, redes sociales, entre otros.

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

P. AGUSTÍN TURLETTI MINC
SEC. UNIDAD INTENDENCIA
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
ES COPIA FIEL
ASESORÍA LETRADA

07/04/2024
Folio Nº 286
Municipalidad de Villa María

Que habiendo concluido el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, este D.E.M., estima conveniente remitir oportunamente el presente instrumento a dicho cuerpo, a los fines de su tratamiento y ratificación.

En uso de las facultades conferidas por el Art. 127°, inc. 11) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Villa María, el señor Intendente Municipal;

DECRETA

Art.1°.- **CREASE** el Instituto Libre del Ambiente de Villa María, constituyendo un centro educativo no formal a los fines de concientizar a la población en materia ambiental.

Art.2°.- El Instituto será una dependencia municipal, y estará bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión Ambiental.

Art.3°.- Serán funciones del Instituto, las de formación, información y concientización ambiental, siendo éste el órgano de contacto permanente entre el Municipio y la comunidad, en lo que a toma de conciencia ambiental se refiere. Su propósito no será académico sino, desde una perspectiva práctica e interdisciplinaria, promoviendo la conciencia de la población en materia ambiental.

Art.4°.- Serán objetivos específicos del Instituto Libre del Ambiente, las de:

a) Generar espacios interdisciplinarios de educación socio-ambiental.

b) Efectuar la capacitación de guardianes ambientales y empleados municipales, en materia ambiental.

c) Proporcionar a todas las personas en general, la posibilidad de adquirir y desarrollar los conocimientos, valores, intereses, actitudes y aptitudes necesarias para proteger y mejorar el ambiente.

d) Promover una participación idónea, seria y responsable de los vecinos en la toma de decisiones en materia ambiental.

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA ES COPIA FIEL ASESORÍA LETRADA

MARÍA A. BARBERO
SEC. de INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

MARCOS H. BOVO
SEC. de GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

P. AGUSTÍN TURLETTI MINO
SEC. UNIDAD INTENDENCIA
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

07/02/2024

MARCELA M. AMBROSINI
JEFA DE DESPACHO
Decreto Nº 286
Municipalidad Villa María

e) Promover programas de empleos verdes, que apunten a aumentar la eficiencia energética, el uso racional del agua, la emisión de gases de efectos invernadero, la generación de residuos y propiciar el cuidado del medio ambiente local.

f) Difundir los valores del ambiente por medios masivos de comunicación.

g) Promover investigaciones y estudios que tiendan a mejorar la calidad ambiental de la Ciudad.

h) Generar una base de datos e informaciones sobre la temática ambiental que propicie y estimule la realización de estudios e investigaciones sobre el ambiente, permitiendo el intercambio con entidades del País y del extranjero.

i) Trabajar en conjunto y cooperación con Universidades públicas y privadas, centros de carácter ambiental, y organizaciones no gubernamentales en materia de ambiente.

j) Ejercer cualquier otra función compatible con los objetivos fijados para su creación.

Art.5º.- CONFORMASE la Comisión Directiva del Instituto Libre del Ambiente. Serán integrantes de la misma el Intendente Municipal, el Secretario de Gobierno, Cultura y RR. Institucionales /, la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Subsecretario de Gestión Ambiental, la Directora de Gestión Ambiental y/o los que en un futuro lo reemplacen; el Presidente del Concejo Deliberante y los Presidentes de los bloques legislativos del Concejo Deliberante.

Art.6º.- DETERMINASE que los integrantes de la Comisión Directiva actuarán ad-honorem.

Art.7º.- AUTORIZASE a los miembros de esta comisión, para que puedan designar a funcionarios de su área para actuar en su representación. La actuación de los mismos deberá respetar lo estipulado en el artículo precedente.

Art.8º.- Serán funciones de la Comisión:

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

MARCOS M. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

P. AGUSTÍN TURLETTI MINO
SEC. UNIDAD INTENDENCIA
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
ES COPIA FIEL
ASESORÍA LETRADA

04/02/2024
MARCELA M. AMBROSINI
JEFA DE DESPACHO
Decreto Nº 288
Municipalidad de Villa María

a) Elaborar un Reglamento Interno.
b) Supervisar las actividades del Instituto, como así también, su estructura orgánica.
c) Supervisar los proyectos, programas a desarrollar, actividades de formación y extensión, y convenios llevados a cabo con entidades educativas e intermedias.
d) Designar y remover de sus cargos a los funcionarios que componga el organigrama de la estructura de funcionamiento de la misma.
e) Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno.

Art.9º.- Las erogaciones que demande la creación y funcionamiento del Instituto serán provistas con la partida presupuestaria que determine anualmente la Sub-Secretaría del Ambiente. A su vez, se va financiar con los montos percibidos por el Municipio, en relación a multas por daños en el ambiente, programas internacionales de financiamiento, y acciones de cooperación con otras entidades del país y del mundo.

Art.10º. REMITASE oportunamente el presente, al Concejo Deliberante, a los fines de su tratamiento y posterior ratificación.

Art.11º.- Este decreto será refrendado por la señora Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, el señor Secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, y el señor Secretario de Unidad Intendencia.

Art.12º. Protocolícese, comuníquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
Dado.: VALE.-
j.m.p

VILLA MARIA, 12 de Enero de 2024.

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

P. AGUSTÍN TURLETTI MINO
SEC. UNIDAD INTENDENCIA
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
ES COPIA FIEL
ASESORÍA LETRADA

04/02/2024
M. ... AMBROSINI
... DESPACHO
... Nº 256
... de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8036/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.02.2024 11:08:02
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.02.2024 12:01:38
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.02.2024 12:12:18
Email: juanpabloinglese@gmail.com